P U T U S A N

Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI;**

2. Tempat lahir : Pekanbaru;

3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 25 April 1985;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 25) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2023 Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan *"pemufakatan jahat ecara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram."* sebagaimana dalam dakwaan Primair : melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan terdakwa RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair : melanggar pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI dengan Pidana Penjara Selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis shabu dengan sisa hasil lab untuk pembuktian dipersidangan seberat 0.1 gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan di gital;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk sampung senter warna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya di suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.30, sdr. Dani (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan whaatsup memberitahukan kepada terdakwa untuk menjemput sabu lalu terdakwa menyanggupi dan mengirimkan nomor handphone baru terdakwa kepada sdr. Dani dan 30 menit kemudian terdakwa dihubungi seseorang yang tidak dikenal dan meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik hitam yang diletakkan dibawah tiang listrik di pinggir jalan gang samping kampus Abdul Rabb Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik hitam dibawah tiang listrik. Setelah mendapatkan paket sabu tersebut, terdakwa membawanya ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Setelah tiba dirumahnya, terdakwa membuka plastik hitam tersebut yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang tersebut kemudian membagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang lalu 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut terdakwa simpan didalam tas sandang warna hitam sedangkan 2 (dua) bungkus plastik besar warna kuning bertuliskan Guanyinwang dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang, terdakwa simpan didalam tas ransel warna hitam dan disembunyikan diatas plafon kamar mandi rumah kontrakan terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi M. Azan Mutaqin dan saksi Wegi Arisandi tiba dirumah terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan didalam 1 (satu) buah tas sandang hitam berisikan 14 (empat belas) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik bening ukuran kecil berisikan sabu lalu petugas melakukan penggeledahan dikamar mandi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotuka jenis sabu kemudian saat dilakukan introgasi kepada terdakwa, mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Dani untuk terdakwa jual atau serahkan kepada pembeli yang diinfokan dari sdr. Dani dan terdakwa akan mendapatkan upah untuk 1 Kg sabu yang sudah berhasil terjual sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 313/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

- 40 (Empat puluh) bungkus plastik bening didalamnya berisikan serpihan kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.745,81 gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1172/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa

- Barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 52,40 gram dengan nomor : 1727/2023/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan ia terdakwa RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,* secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Wegi Arisandi dan saksi Azan Muttaqin beserta tim berangkat menuju alamat rumah terdakwa di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut dan menemukan terdakwa berada dirumah kontrakannya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dirumah terdakwa, ditemukan dikamar terdakwa 1 (satu) buah tas sandang hitam berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan sabu lalu petugas melakukan penggeledahan dikamar mandi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saat dilakukan introgasi kepada terdakwa, mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Dani untuk terdakwa jual atau serahkan kepada pembeli yang diinfokan dari sdr. Dani dan terdakwa akan mendapatkan upah untuk 1 Kg sabu yang sudah berhasil terjual sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 313/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

- 40 (Empat puluh) bungkus plastik bening didalamnya berisikan serpihan kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.745,81 gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1172/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa

- Barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 52,40 gram dengan nomor : 1727/2023/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan ia terdakwa RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AZAN MUTAQIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Team Opsnal Subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Team Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut yang berlokasi diwilayah Jl. Cipta Karya Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru - Riau. Kemudian Team Opsnal bergerak menuju ke TKP dan melakukan penyelidikan diwilayah tersebut dan menemukan orang yang di informasikan yang mengaku bernama Rudi Antoni Als Rudi Bin Rusli dirumah kontrakan yang berlokasi di Jl. Cipta Karya Gg. Limbat. Selanjutnya Team melakukan pengeledahan selanjunya pihak kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penggeledahan di kamar kontrakan tersebut dan pihak kepoliisan menemukan sebuah tas sandang warna hitam dan saat di buka pihak kepoliisan menemukan 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis shabu dan selanjutnya pihak kepoliisan lagi melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut dan pihak kepoliisan menemukan 1 buah tas sandang warna hitam di tas pelafon kamar mandi dan saat pihak kepoliisan membuka tas tersebut pihak kepoliisan kembali menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis shabu jdi keselurah narkotika jenis shabu yang di temukan oleh pihak kepoliisan sebanyak 40 (empat) puluh bungkus selanjutnya terdakwa Rudi Antoni Alias Rudi Bin Rusli di intrograsi oleh pihak kepolisian mengenai narkotika jenis shabu yang di temukan dan terdakwa mengaku kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik nya yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DANI untuk di simpan dan di berikan kepada orang yang akan membeli atas temuan tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor direktorat narkoba polda riau untuk peroses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggedahan terhadap terdakwa di Jl. cipta karya Gg limbat kel. Sialang munggu kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru pihak kepolisan menemukan 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis shabu di dalam kamar terdapat tas sandang warna hitam dan saat di buka pihak kepoliisan menemukan 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis shabu dan selanjutnya pihak kepoliisan lagi melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut dan pihak kepoliisan menemukan 1 buah tas sandang warna hitam di tas pelafon kamar mandi dan saat pihak kepoliisan membuka tas tersebut pihak kepoliisan kembali menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis shabu jdi keselurah narkotika jenis shabu yang di temukan oleh pihak kepoliisan sebanyak 40 (empat) puluh bungkus;
- Bahwa 40 (empat puluh) bungkus narkotika jens shabu yangdi dapatkan dari sdr DANI di pergunakan untuk di simpan dan di beri kembali kepada pembeli atas perintah sdr DANI;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beni narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WEGI ARISANDI Als WEGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat di lakukan penangkapan dan penggedahan terhadap terdakwa di Jl. cipta karya Gg limbat kel. Sialang munggu kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru pihak kepolisan menemukan 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis shabu di dalam kamar terdapat tas sandang warna hitam dan saat di buka pihak kepoliisan menemukan 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis shabu dan selanjutnya pihak kepoliisan lagi melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut dan pihak kepoliisan menemukan 1 buah tas sandang warna hitam di tas pelafon kamar mandi dan saat pihak kepoliisan membuka tas tersebut pihak kepoliisan kembali menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis shabu jdi keselurah narkotika jenis shabu yang di temukan oleh pihak kepoliisan sebanyak 40 (empat) puluh bungkus;
- bahwa terdakwa mendapakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara cara pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib saudara Dani mengcheat Wa ke terdakwa dengan mengatakan “nanti jemput (jemput Shabu) Jawab terdakwa ‘’Ya “ dan terdakwa di mintak juga nomor Handphone baru oleh saudara Dani setelah itu terdakwa memberikan nomor Hendphone baru milik terdakwa, selang 30 Menit Nomor privat Nomor menelpon terdakwa dan mengatakan “dimana bang” jawab terdakwa di jalan Nangka dan terdakwa di suruh ke jalan Riau dan terdakwa berangkat ke Jalan Riau mengunakan sepeda motor merk Beat milik terdakwa, setelah terdakwa sampai di jalan Riau Privat Nomor menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan dani menyuruh terdakwa masuk ke samping Kampus Abdul Rabb ada gang dan menyuruh terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam tepatnya di bawah tiang listrik, dan setelah itu terdakwa pergi ke samping kampus abdul Rabb di sebuah Gang dekat tiang liastik dan dibawahnya terdakwa ada melihat ada bungkus plastik warna hitam dan terdakwa ambil serta terdakwa letakan di Gantungan sepada motor milik terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah jalan Cipta karya Gg Limbat Kel Sialang Munggu Kec Tuah madani Kota Pekanbaru Riau, Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa buka plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus besar bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dan seperti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biasanya terdakwa buka 1 (satu) bungkus plastik besar dan kemudian narkotika tersebut terdakwa bagi menjadi paket paket yaitu 14 (empat) belas bungkus kecil, 24 (dua puluh empat) bungkus sedang setelah itu bungkusan tersebut terdakwa masukan ke dalam plastik besar dan terdakwa masukan lagi ke dalam tas warna hitam dan terdakwa simpan di atas plapon atap rumah terdakwa sedangkan 14 (empat belas) bungkus kecil terdakwa masukan ke dalam tas sandang warna hitam;

- Bahwa 40 (empat puluh) bungkus narkotika jens shabu yangdi dapatkan dari dani di pergunakan untuk di simpan dan di beri kembali kepada pembeli atas perintah sdr DANI;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai,menjual dan menjadi perantara jual beni narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudi Antoni Alias Rudi Bin Rusli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Sekira pukul 23.00 wib tepatnya di Jl. cipta karya Gg limbat kel. Sialang munggu kec. Tuah madani Kota pekanbaru;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 mei 2023 saat terdakwa sedang duduk di depan rumah kontrakan sambil nonton tv sekira pukul 23.00 wib datang beberapa orang kerumah terdakwa yang mengaku dari pihak kepolisan direktorat narkobapolda riau dan langsung memegang terdakwa dan pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa nama terdakwa dan mengaku bernama RUDI selanjutnya pihak kepoliisan langsung bertanya di mana narkotika jenis shabu dan terdakwa hanya diam saja selanjunya pihak kepoliisan melakukan penggeledahan di kamar kontrakan tersebut dan pihak kepoliisan menemukan sebuah tas sandang warna hitam dan saat di buka pihak kepoliisan menemukan 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis shabu dan selanjutnya pihak kepoliisan lagi melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi rumah kontrakan tersebut dan pihak kepoliisan menemukan 1 buah tas sandang warna hitam di tas pelafon kamar mandi dan saat pihak kepoliisan membuka tas tersebut pihak kepoliisan kembali menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis shabu jdi keselurah narkotika jenis shabu yang di temukan oleh pihak kepoliisan sebanyak 40 (empat) puluh bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjunya terdakwa di intrograsi oleh pihak kepolisian mengenai narkotika jenis shabu yang di temukan dan terdakwa mengaku kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DANI untuk di simpan dan di berikan kepada orang yang akan membeli atas temuan tersebut terdakwa di bawa ke kantor direktorat narkoba polda riau untuk peroses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa :
  - 40 (empat puluh) bungkus yang di duga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 2 (dua) unit timbangan di gital;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dongker;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk sampung senter warna;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) bungkus narkotika shabu tersebut dari seseorang yang bernama DANI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib saat itu saudara Dani untuk menjemput sabu yang nanti akan diarahkan oleh seseorang dengan nomor privat number. Selang 30 Menit Nomor privat Nomor menelpon terdakwa mengarahkan terdakwa ke jalan Riau, setelah terdakwa sampai di jalan Riau Privat Nomor menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan dani menyuruh terdakwa masuk ke samping Kampus Abdul Rabb ada gang dan mengambil bungkus plastik warna hitam tepatnya di bawah tiang listrik. Setelah terdakwa ambil serta terdakwa letakan di Gantungan sepada motor milik terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah jalan Cipta karya Gg Limbat Kel Sialang Munggu Kec Tuah madani Kota Pekanbaru Riau;
- Bahwa Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa buka plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus besar bertuliskan Guanyinwang warna kuning narkotika jenis shabu dan seperti biasanya terdakwa buka 1 (satu) bungkus plastik besar dan kemudian narkotika tersebut terdakwa bagi menjadi paket paket yaitu 14 (empat) belas bungkus kecil, 24 (dua puluh empat) bungkus sedang setelah itu bungkusan tersebut terdakwa masukan ke dalam plastik besar dan terdakwa masukan lagi ke dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tas warna hitam dan terdakwa simpan di atas plapon atap rumah terdakwa sedangkan 14 (empat belas) bungkus kecil terdakwa masukan ke dalam tas sandang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut atas perintah sdr dani bentuk kemasan shabu tersebut 3 (tiga) bungkus ukuran besar dan kenapa saaat di tangkap oleh pihak kepoliisan shabu yang di temukan oleh pihak kepoliisan menjadi 40 (empat puluh bungkus) sebab seperti biasanya sdr dani menyuruh terdakwa untuk membuka 1 (satu) bungkus besar agar di buat menjadi bungkusan bungkusan kecil;
- Bahwa sdr dani menyuruh terdakwa untuk memecahkan bungkusan shabu besar menjadi bungkusan kecil agar mempermudah untuk memberikan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa upah yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp 8.000.000 (delpan juta rupih) perkilo shabu tersebut jika laku terjual;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil dan mengatar shabu yang telah di beli orang soal pembeli dan pembayaran terdakwa tidak tau menau itu urusan sdr. dani yang terdakwa tau hanya mengambil dan mengantar shabu atas perintah sdr dani;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan terdakwa memilik,menguasai dan menjadi perantar jual belinarkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis shabu dengan sisa hasil lab untuk pembuktian dipersidangan seberat 0.1 gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan di gital;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk sampung senter warna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 313/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :
  - 40 (Empat puluh) bungkus plastik bening didalamnya berisikan serpihan kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.745,81 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1172/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa
  - Barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 52,40 gram dengan nomor : 1727/2023/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Wegi Arisandi dan saksi Azan Muttaqin beserta tim berangkat menuju alamat rumah terdakwa di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut dan menemukan terdakwa berada dirumah kontrakannya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dirumah terdakwa, ditemukan dikamar terdakwa 1 (satu) buah tas sandang hitam berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan sabu lalu petugas melakukan penggeledahan dikamar mandi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan 24 (dua puluh empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saat dilakukan introgasi kepada terdakwa, mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Dani untuk terdakwa jual atau serahkan kepada pembeli yang diinfokan dari sdr. Dani dan terdakwa akan mendapatkan upah untuk 1 Kg sabu yang sudah berhasil terjual sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 313/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 40 (Empat puluh) bungkus plastik bening didalamnya berisikan serpihan kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.745,81 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1172/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 52,40 gram dengan nomor : 1727/2023/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Wegi Arisandi dan saksi Azan Muttaqin beserta tim berangkat menuju alamat rumah terdakwa di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut dan menemukan terdakwa berada dirumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dirumah terdakwa, ditemukan dikamar terdakwa 1 (satu) buah tas sandang hitam berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan sabu lalu petugas melakukan penggeledahan dikamar mandi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saat dilakukan introgasi kepada terdakwa, mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Dani untuk terdakwa jual atau serahkan kepada pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diinfokan dari sdr. Dani dan terdakwa akan mendapatkan upah untuk 1 Kg sabu yang sudah berhasil terjual sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 313/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 40 (Empat puluh) bungkus plastik bening didalamnya berisikan serpihan kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.745,81 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1172/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 52,40 gram dengan nomor : 1727/2023/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” tidak terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang Tanpa hak dan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang Tanpa hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan kesatu Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Wegi Arisandi dan saksi Azan Muttaqin beserta tim berangkat menuju alamat rumah terdakwa di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cipta Karya Gg. Limbat Kel. Singgalang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tersebut dan menemukan terdakwa berada dirumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dirumah terdakwa, ditemukan dikamar terdakwa 1 (satu) buah tas sandang hitam berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan sabu lalu petugas melakukan penggeledahan dikamar mandi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan sabu dan 2 (dua) bungkus plastik besar warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu kemudian saat dilakukan introgasi kepada terdakwa, mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Dani untuk terdakwa jual atau serahkan kepada pembeli yang diinfokan dari sdr. Dani dan terdakwa akan mendapatkan upah untuk 1 Kg sabu yang sudah berhasil terjual sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 313/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 40 (Empat puluh) bungkus plastik bening didalamnya berisikan serpihan kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.745,81 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1172/NNF/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 52,40 gram dengan nomor : 1727/2023/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian Permufakatan Jahat dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang –Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa yang mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dani yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara menerima dari pihak yang tidak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkortika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkortika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis shabu dengan sisa hasil lab untuk pembuktian dipersidangan seberat 0.1 gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan di gital;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk sampung senter warna;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan terdakwa **RUDI ANTONI ALS RUDI BIN RUSDI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum*;*

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis shabu dengan sisa hasil lab untuk pembuktian dipersidangan seberat 0.1 gram;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan di gital;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk sampung senter warna;

Dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 09 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ananda Hermila Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ahmad Fadil, S.H.	Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.
Zefri Mayeldo Harahap S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)